

事案

Xは、日本国有鉄道（旧国鉄）に勤めておりY電車区の運転検修係の職務に従事していた。また、Xは、あわせて労働組合の執行委員をしていた。

Xは、事前にY電車区長に対し、自身の有する年次有給休暇の日数の範囲内で、労働組合のストライキが予定されていた日の前日の午後半日の年次有給休暇を事前に請求をしていた。

すると、その年次有給休暇の請求後に労働組合が当初予定していたストライキの実施時期を半日繰り上げることとし、Xが請求していた半日の年次有給休暇とストライキが重複することとなってしまった。

しかし、Xは、事前に行った半日の年次有給休暇の請求が事実上承認されていることを確認しながら、その請求をそのまま維持し、午後半日は勤務をしなかった。

その後、このXの年次有給休暇は欠勤として扱われ、賃金がカットされたため、その支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争点	既に請求済みであった年次有給休暇中に、事後に決定した争議行為へ参加した場合、年次有給休暇を取得したものと認められるか。
結論	認められない。

POINT

争議行為に参加しその所属する事業場の正常な業務の運営を阻害する目的をもって、たまたま先にした年次休暇の請求を使用者側が事実上承認しているのを幸い、この請求を維持し、職場を離脱したものである場合、このような職場離脱は、労働基準法の適用される事業場において業務を運営するための正常な勤務体制が存在することを前提としてその枠内で休暇を認めるという年次有給休暇制度の趣旨に反するものというべく、本来の年次休暇権の行使とはいえない。

判旨

Xは、21日津田沼電車区長に対し、その有する年次休暇の日数の範囲内で、28日の午後半日

の年次休暇の請求をしていたが、27日、労働組合は、当初29日に予定していたストライキを繰り上げて28日正午から実施する旨を決定した。

このことをXは組合内部の情報により知ると、助役にただして年次休暇の請求が事実上承認されていることを確認しながら、右請求をそのまま維持した上、28日午後は勤務しなかった。

その間、Xは、28日午前11時55分ころから労働組合支部事務所わきで開かれた組合員の集会に参加し、28日午後4時過ぎころから同6時過ぎころまでの間にY電車区構内で行われたスト決起集会では、本部執行委員とともに組合員らの前に立ってシュプレヒコールの指揮をした。

また、28日午後1時過ぎころY電車区指導員詰所において、本部執行委員らとともに助役に対し、当局側が当日のストライキ対策のため指導員を乗務させたことにつき大声で詰問、抗議するなどして、同助役の職務の執行を妨害し、右争議行為に積極的役割を果たした。

右事実によれば、Xは、前記争議行為に参加しその所属する事業場であるY電車区の正常な業務の運営を阻害する目的をもって、たまたま先にした年次休暇の請求を当局側が事実上承認しているのを幸い、この請求を維持し、職場を離脱したものである。

右のような職場離脱は、労働基準法の適用される事業場において業務を運営するための正常な勤務体制が存在することを前提としてその枠内で休暇を認めるという年次有給休暇制度の趣旨に反するものというべく、本来の年次休暇権の行使とはいえないから、Xの請求に係る時季指定日に年次休暇は成立しないというべきである。

解説

年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由です。したがって、労働者が他の事業場における争議行為に年次有給休暇を取って参加するような場合であっても、使用者は、これを拒否することができません。

しかしながら、労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇を請求して職場を放棄する場合などは、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業に他ならないから、それは年次有給休暇権の行使ではないと解されています。

確認問題

Q 労働者が争議行為に参加しその所属する事業場の A を阻害する目的をもって、たまたま先にした年次休暇の請求を当局側が事実上承認しているのを幸い、この請求を維持し、 B したものであって、右のような B は、労働基準法の適用される事業場において業務を運営するための C が存在することを前提としてその枠内で休暇を認めるという年次有給休暇制度の趣旨に反するものというべく、本来の年次休暇権の行使とはいえないから、当該労働者の請求に係る時季指定日に年次休暇は成立しないというべきである、とするのが最高裁判所の判例である。